

10 복수예비가격 적용 입찰의 기초금액 결정 절차 개선

【현황】

- (계약예규) 예정가격작성기준 제4장에 따르면 계약담당공무원은 복수 예비가격 방식에 의해 예정가격 결정 시 기초금액(국가계약법 시행령 제9조제1항의 방식으로 조사한 가격으로서 예정가격으로 확정되기 전 단계의 가격)을 작성하여야 한다고 하고 있음.
- 국립암센터 계약사무처리규칙 제13조에서 계약담당은 자산의 취득과 관련한 계약의 예정가격을 작성·결정 시 분임자산관리담당이 작성한 기초금액의 적정성을 검토하도록 하고 있음. 다만, 자산취득의 관련한 계약 시 기초금액에 대해서는 별도로 정하고 있지 않음.
- 공공계약제도해설집 제5장에서 계약담당공무원은 기술 또는 설계 담당자 등이 거래실례가격·원가계산가격 및 견적가격 등에 따라 조사한 가격이나 설계가격에 대하여 적정여부를 검토한 기초금액을 작성해야 하며 기초금액 작성은 예정가격조서 형식으로 한다고 설명하고 있고, 예정가격 결정 절차를 [그림1]과 같이 설명하고 있음

[그림1] 예정가격 결정 일반적 절차 요약

예산가격		추정가격		설계가격		기초금액		예정가격
예산서상의 가격	>	예산가격을 기초로 작성 (국제입찰여 부 등 판단)	>	설계서를 토대로 기술부서에 서 작성	>	설계가격을 토대로 계약담당부서 에서 작성, 입찰공고 시 공개	>	기초금액을 토대로 '예정가격 작성기준' 에 따라 작성(비공개)

※ 복수예비가격 작성의 경우 ⇒ 기초금액을 토대로 작성(조달청)

기초금액	>	복수예비가격 기초금액±2%, 15개	>	예정가격 복수예비가격 15개 중 4개 평균
------	---	------------------------	---	----------------------------

- 국가계약법 시행령 제42조 제1항에 따르면 국고의 부담이 되는 경쟁 입찰의 낙찰자 결정은 적격심사 낙찰제를 원칙으로 하고 있음.
- 다만, 복수예비가격 방식이 적용되는 적격심사 낙찰제 입찰의 경우 입찰자는 입찰공고 시 공개된 기초금액을 토대로 예정가격 범위(기초금액 $\pm$ 2%)를 추정할 수 있고 계약규모별로 정해져 있는 낙찰하한율을 적용하여 가장 유리한 입찰가격의 범위를 추정할 수 있어 입찰내역이 아닌 단순히 기초금액만을 토대로 예정가격을 추정하고 낙찰하한율에 근접한 가격 중 임의의 가격을 하나 선택하여 입찰가격을 결정하고 투찰하는 사례가 빈번히 이루어지고 있음.
- 따라서 복수예비가격 방식이 적용되는 적격심사 낙찰제 입찰의 경우 적정한 기초금액 작성이 매우 중요할 것임. 기초금액 과소 작성 시 입찰금액이 낮아져 부실사업의 우려가 있고 기초금액 과잉 작성 시 입찰금액이 높아져 불필요한 예산 집행의 우려가 있음.

【문제점】

- OOOO팀은 (계약예규)예정가격작성기준 등 관계법령 등에 따라 복수예비가격 방식이 적용되는 적격심사 낙찰제 입찰 시 사업부서 또는 분임자산관리부서가 거래실례가격·원가계산가격 및 견적가격 등에 따라 작성한 가격에 대하여 적정여부를 검토하여야하고, 기초금액을 작성함에 있어 계약담당(OOOO팀장)이 기초금액을 다시 검토하고 이를 최종 조정 및 확정하기 위한 예정가격조서 작성 방식의 기초금액 작성이 필요할 것임.
- 그러나 OOOO팀의 최근 3년간의 복수예비가격 적용 적격심사 낙찰제 입찰공고 현황을 확인한 결과, 총49건의 입찰에 대해서 입찰공고 시 기초금액을 작성하고 공개하였으나 동 기초금액을 검토 및 조정한 내역으로 계약담당(OOOO팀장)의 결재를 득한 예정가격조서 형식의 문서는 확인할 수 없었음.

【조치사항】

- 복수예비가격 방식이 적용되는 적격심사 낙찰제 입찰의 기초금액 작성 시, 작성된 기초금액의 적정성 등을 확인하기 위한 절차로서 예정가격조서 작성 방식의 기초금액 작성 절차를 마련하고 시행하여 주시기 바랍니다.

【처분결과】

- 개선